



PUTUSAN

Nomor 1504 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DARISMAN GLR DT. SNR. NAN TUNGGANG, bertempat tinggal di Lubuak Limpato, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris sekaligus Mamak Kepala Kaum yang mewakili seluruh anggota kaum keturunan Rajah Suku Sembilan Dt. Snr. Nan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Khalil, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Firma Hukum *As-Sakinah Law Firm*, beralamat di Jalan Bukittinggi-By Pass Ruko Lima Nomor 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT 001, RW 004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- ERIZAL AZHAR**, bertempat tinggal di Jalan PGRI Nomor 29 (belakang kantor Lurah Parak Batuang), Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat atau Jalan Kusen III Nomor 34, RT 003, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Santika, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 182 A, Kelurahan Bulakan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Kandi, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;

2. **JONDRI HERMAN**, bertempat tinggal di Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
3. **SYAFWAN SHALEH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman (di samping toko pakaian FC Kid's Fashion batas kota), Tj. Anau, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**, berkedudukan di Jalan Arisun Nomor 30, Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, Donna Savitri, S.P., M.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nana Herlina, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengurus sertifikat terhadap tanah objek perkara milik kaum Penggugat seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara yang merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas objek perkara adalah cacat hukum (*legal defect*) dan lumpuh serta tidak berharga (*null and void*);
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, secara seketika dan tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat, pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
8. Memerintahkan Tergugat IV untuk memecah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Nagari Harau, Surat Ukur tanggal 24-1-2005 Nomor 06/Harau/2005 tersebut yang mana seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) dibaliknamakan ke atas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024



9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi yang bersifat materiil kepada Penggugat sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan tanpa syarat;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi yang bersifat moril kepada Penggugat sebanyak Rp1.569.126.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan tanpa syarat;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun *kasasi* (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat terhadap objek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa);
- Penggugat keliru mencantumkan domisili Tergugat I (domisili Tergugat I tidak jelas/kabur);

Eksepsi Tergugat III:

- Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;
- Gugatan Penggugat terhadap objek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa);

Eksepsi Tergugat IV:

- *Exceptio gemis aanhoeda nigheid* (bahwa Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Exceptio obscur libel* (objek gugatan dalam perkara a quo adalah kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara rekonvensi seluas 15.400 m² yang terletak di Gantiang Jorong Padang yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Nagari Harau, Surat Ukur Nomor 06/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar seluas 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Gantiang, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah memagar tanah objek perkara rekonvensi dengan kawat berduri sejak bulan Februari 2022 atas tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjual tanah objek rekonvensi kepada seorang laki-laki yang bernama H. Masrul secara tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera menyerahkan tanah objek perkara rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan segala bentuk serta tidak adanya hak orang lain di dalamnya dan seandainya Tergugat

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingkar apabila perlu dengan Alat Negara/Polisi;

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera membongkar pagar kawat berduri pada tanah objek perkara rekonvensi tanpa syarat apapun juga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dan:

Apabila seandainya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp., tanggal 12 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara gugatan rekonvensi seluas 15.400 m² yang terletak di Gantiang Jorong Padang yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor 6/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, seluas 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Gantiang, Jorong

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah milik Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memagar tanah objek perkara rekonvensi dengan kawat berduri sejak bulan Februari atas tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan tanah objek perkara rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan segala bentuk serta tidak adanya hak orang lain di dalamnya dan seandainya Tergugat Rekonvensi ingkar apabila perlu dengan alat Negara/Polisi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membongkar pagar kawat berduri pada tanah objek perkara rekonvensi tanpa syarat apapun juga;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.364.650,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 127/PDT/2023/PT PDG., tanggal 4 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 12 April 2023 Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp., sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima (*niet onvankelijike verklaard*);

Dalam pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijike verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.J/PDT/2023/PN Tjp., *juncto* Nomor 127/PDT/2023/PT PDG., *juncto* Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 127/PDT/2023/PT PDG tanggal 4 Juli 2023;
Mengadili sendiri:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengurus sertifikat terhadap tanah objek perkara milik kaum Penggugat seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas objek perkara adalah cacat hukum (*legal defect*) dan lumpuh serta tidak berharga (*null and void*);
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, secara seketika dan tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat, pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
8. Memerintahkan Tergugat IV untuk memecah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Nagari Harau, Surat Ukur tanggal 24-1-2005 Nomor 06/Harau/2005 tersebut yang mana seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) dibaliknamakan ke atas nama Penggugat;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi yang bersifat materiil kepada Penggugat sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan tanpa syarat;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi yang bersifat moril kepada Penggugat sebanyak Rp1.569.126.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan tanpa syarat;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di Gontiang Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat seluas $\pm 15.400 \text{ m}^2$ (lima belas ribu empat ratus meter persegi) yang menurut Penggugat, merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang belum pernah dialihkan/dijual kepada pihak

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024



manapun;

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I yang merupakan bagian dari tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Nagari Harau, Surat Ukur Nomor :06/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar (Tergugat I), seluas 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang mana objek sengketa diperoleh Tergugat I dengan cara membeli dari Raniwa (berdasarkan kesepakatan kaum adat) dan dalam surat jual beli tersebut, E. Dt. Sinaro Nan Tunggang yang merupakan adik Penggugat ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi batas tanah;
- Bahwa terbukti pula, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat dan sebaliknya terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memagari tanah objek sengketa seluas $\pm$ 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter persegi) yang notabene adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam konvensi yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang mengenai gugatan rekonvensi yang pada pokoknya tidak dapat diterima, perlu diperbaiki dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menyatakan bahwa petitum 5 dan 6 dalam gugatan rekonvensi adalah *clerical error* (salah ketik) yang secara substansi tidak perlu dipermasalahkan, sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DARISMAN GLR DT. SNR. NAN TUNGGANG, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARISMAN GLR DT. SNR. NAN TUNGGANG** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 127/PDT/2023/PT PDG., tanggal 4 Juli 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp., Tanggal 12 April 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024



2. Menyatakan tanah objek perkara gugatan rekonsensi seluas 15.400 m² yang terletak di Gantiang Jorong Padang yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor 6/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, seluas 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Gantiang, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah milik Penggugat Rekonsensi;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah memagar tanah objek perkara rekonsensi dengan kawat berduri sejak bulan Februari atas tanah milik Penggugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk segera menyerahkan tanah objek perkara rekonsensi tanpa syarat dan tanpa beban dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan segala bentuk serta tidak adanya hak orang lain di dalamnya dan seandainya Tergugat Rekonsensi ingkar apabila perlu dengan alat Negara/Polisi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk segera membongkar pagar kawat berduri pada tanah objek perkara rekonsensi tanpa syarat apapun juga;
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt/2024